

ANNEXE 2 — LISTE DES ACTIFS NUMÉRIQUES ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APPORTÉS

Annexe au Pacte d'associés Motor As'Phalte — visée aux Articles 10.2, 39.1 et 39.2 du Pacte

1. OBJET ET PÉRIMÈTRE DE L'APPORT

Monsieur Adam Talal Kabbara apporte à la Société en formation, en rémunération de cinq cents (500) actions d'un (1) euro chacune, les seuls actifs limitativement énumérés ci-dessous. Cet apport en nature est **isolé** : il ne constitue pas un transfert universel du patrimoine professionnel de son entreprise individuelle.

Sont expressément exclus de l'apport : le nom commercial et l'enseigne NOBLEDRIVE, tous fichiers de clients, prospects, contacts ou utilisateurs, toutes données à caractère personnel, ainsi que les créances, dettes, disponibilités, comptes bancaires, véhicules, stocks, contrats et tout autre bien, droit, obligation ou sûreté qui ne serait pas expressément désigné dans la présente annexe.

2. ACTIFS APPORTÉS

N°	ÉLÉMENT	TITULAIRE DÉCLARÉ	DESCRIPTION PRÉCISE ET JUSTIFICATIF
1	Nom de domaine	M. Adam Talal Kabbara	motorasphalte.com , avec le droit d'en demander le transfert au nom de la Société auprès du registrar. Justificatif : relevé du compte registrar et code ou procédure de transfert.
2	Site internet, application web, codes sources et CRM	M. Adam Talal Kabbara	Site et application web Motor As'Phalte, codes sources, documentation et éléments techniques nécessaires à leur exploitation, ainsi que le CRM en tant qu'outil logiciel . Sont exclus toute base, export, historique ou sauvegarde contenant des données à caractère personnel. Justificatifs : accès au dépôt de code, inventaire des fichiers et accès d'administration.
3	Comptes de réseaux sociaux	M. Adam Talal Kabbara	— LinkedIn — Motor As'Phalte ; — Instagram — @motor_asphalte ; — TikTok — @motor_asphalte ; — YouTube — @motorasphalte. La remise porte sur les accès, rôles d'administration et contenus associés, dans le respect des conditions de chaque plateforme. Justificatif : capture des rôles administrateur et adresse de connexion associée.
4	Identité visuelle et contenus numériques existants	M. Adam Talal Kabbara	Logotype, charte graphique, déclinaisons, maquettes, photographies, vidéos, textes et publications déjà créés pour Motor As'Phalte, à l'exclusion de tout élément non détenu par l'Apporteur. Justificatifs : fichiers sources et inventaire daté remis à la Société.

ANNEXE 2 BIS — ACTE D'APPORT EN NATURE D'ACTIFS NUMÉRIQUES ET DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Acte annexé aux statuts — visé aux Articles 10.2 et 39.2 du Pacte

ACTE ANNEXÉ AUX STATUTS

Monsieur Kabbara Adam Talal, né le 28 septembre 2006 à Paris 15^e, demeurant 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles, ci-après l'« **Apporteur** », apporte les actifs décrits à l'Annexe 2 dans les conditions ci-après.

Le présent acte est annexé aux statuts de la société par actions simplifiée **MOTOR AS'PHALTE**, en formation. Il est approuvé par l'ensemble des futurs associés par la signature des statuts. L'apport prend effet à l'immatriculation de la Société, date à laquelle elle en devient titulaire.

ARTICLE 1 — OBJET

L'Apporteur apporte à la Société, avec effet à son immatriculation, les actifs limitativement énumérés à l'Annexe 2, ci-après les « **Actifs apportés** ». Cet apport partiel et isolé ne constitue pas un transfert universel de patrimoine professionnel et n'emporte la transmission d'aucune dette, fichier client ou donnée à caractère personnel.

Pour les éléments protégés par le droit d'auteur, l'apport porte sur l'intégralité des **droits patrimoniaux** détenus par l'Apporteur sur les œuvres existantes et identifiées à l'Annexe 2, ci-après les « **Œuvres** ». Il ne s'étend pas à des œuvres futures ; les créations postérieures relèveront des dispositions de l'Article 39.3 du Pacte.

ARTICLE 2 — DROITS TRANSMIS AU TITRE DE L'APPORT

Conformément à l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, chacun des droits transmis fait l'objet d'une mention distincte :

2.1 — Droit de reproduction : droit de fixer, faire fixer, copier, imprimer, enregistrer, numériser et stocker les Œuvres, en tout ou partie, en nombre illimité d'exemplaires, sur tout support connu à ce jour (numérique, papier, textile, signalétique, support véhicule, support d'affichage).

2.2 — Droit de représentation : droit de communiquer les Œuvres au public, en tout ou partie, par tout procédé de diffusion (réseaux de communication au public en ligne, réseaux sociaux, télédiffusion, projection publique, affichage, présentation sur stand ou en salon).

2.3 — Droit d'adaptation, de modification et d'arrangement : droit de traduire, adapter, modifier, corriger, faire évoluer, décliner, recadrer, recolorer, intégrer à un ensemble plus vaste, et développer de nouvelles fonctionnalités ou déclinaisons des Œuvres.

2.4 — Droit de commercialisation et de sous-licence : droit de vendre, louer, échanger, concéder des licences exclusives ou non exclusives, et de céder à des tiers tout ou partie des droits objets des présentes.

2.5 — Droits spécifiques aux logiciels : s'agissant des Œuvres constituant des logiciels au sens de l'article L. 112-2, 13°, du Code de la propriété intellectuelle, l'apport emporte également les droits visés à l'article L. 122-6 du même code, à savoir la reproduction permanente ou provisoire, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre modification, ainsi que la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit. L'Apporteur remet à la Société les codes sources, la documentation technique et les identifiants d'accès aux dépôts.

ARTICLE 3 — DÉLIMITATION DU DOMAINE D'EXPLOITATION

Conformément à l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, le domaine d'exploitation des droits transmis est délimité comme suit :

CRITÈRE LÉGAL	DÉLIMITATION CONVENUE
Étendue	Transmission à titre exclusif, au titre de l'apport, de l'intégralité des droits patrimoniaux énumérés à l'article 2, pour un nombre illimité d'exploitations et d'exemplaires, sur tous supports et selon toutes formes d'exploitation prévisibles à la date des présentes, notamment numériques, imprimés, audiovisuels et signalétiques.
Destination	Exploitation aux fins de l'ensemble des activités de la Société, à savoir le courtage, l'importation, le négoce et la vente de véhicules ; l'expertise et l'évaluation de véhicules ; la location de véhicules et l'intermédiation en financement ; la gestion de flotte ; la préparation et la remise en état de véhicules ; la production et la monétisation de contenus médias automobiles ; l'organisation d'événements ; et l'exploitation de plateformes numériques du secteur automobile. L'exploitation comprend l'usage à titre de communication institutionnelle, publicitaire et promotionnelle de la Société.
Lieu	Monde entier.
Durée	Toute la durée légale de protection des droits d'auteur, y compris ses prorogations éventuelles, à compter de l'immatriculation de la Société.

ARTICLE 4 — DROIT MORAL

Le présent apport ne porte que sur les droits patrimoniaux. L'Apporteur conserve son droit moral, lequel est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il s'engage toutefois à ne pas exercer son droit au respect de l'œuvre d'une manière qui ferait obstacle à l'exploitation normale des Œuvres par la Société, notamment aux adaptations et modifications visées à l'article 2.3. L'Apporteur consent, pour les seules exploitations publicitaires et promotionnelles des Œuvres visées à l'Annexe 2, à ce que son nom ne soit pas mentionné, sans que ce consentement puisse être étendu à d'autres œuvres ni à d'autres modes d'exploitation, ni être analysé comme une renonciation à son droit moral, lequel demeure inaliénable en application de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 5 — RÉMUNÉRATION DE L'APPORT

La valeur de l'apport est fixée à **cinq cents (500) euros**. En rémunération, il est attribué à l'Apporteur cinq cents (500) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, dans les conditions prévues par l'article 6.2 des statuts. Aucune somme en numéraire n'est due à l'Apporteur au titre du présent acte.

Les Parties conviennent que cette rémunération est évaluée **forfaitairement**, conformément à l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle : s'agissant des Œuvres constituant des logiciels, en application du 5° dudit article ; s'agissant des autres Œuvres, en application des 1°, 2° et 3° du même article, la base de calcul d'une participation proportionnelle ne pouvant être pratiquement déterminée dès lors que ces Œuvres sont exclusivement destinées à un usage interne de communication institutionnelle et promotionnelle de la Société, sans exploitation autonome génératrice de recettes identifiables, et que les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre.

ARTICLE 6 — GARANTIES DE L'APPORTEUR

L'Apporteur garantit à la Société :

- (a) qu'il est seul titulaire des Actifs apportés et des droits transmis et dispose de la pleine capacité de les apporter ;
- (b) que les Œuvres sont originales et ne constituent ni contrefaçon ni imitation d'une œuvre préexistante ;
- (c) qu'aucun tiers, y compris un ancien employeur, un établissement d'enseignement, un prestataire ou un coauteur, n'est titulaire de droits sur les Œuvres ou Actifs apportés ;
- (d) que les Œuvres ne font l'objet d'aucune licence, nantissement, saisie ou droit de tiers ; et
- (e) qu'aucune action ni réclamation n'est en cours ou menacée à leur sujet.

L'Apporteur garantit la Société contre tout recours de tiers fondé sur les droits transmis ou les Actifs apportés et s'engage à l'indemniser de l'intégralité des condamnations, frais et honoraires qui en résulteraient.

ARTICLE 7 — REMISE DES ÉLÉMENTS

L'Apporteur remet à la Société, au plus tard dans les quinze (15) jours de son immatriculation, l'ensemble des fichiers sources, maquettes, codes, identifiants et accès nécessaires à l'exploitation effective des Œuvres, et accomplit les formalités de transfert du nom de domaine auprès du registrar concerné. Pour les comptes de réseaux sociaux, il remet les accès et les rôles d'administration compatibles avec les conditions applicables de chaque plateforme.

ARTICLE 8 — LOI APPLICABLE ET DIFFÉRENDS

Le présent acte d'apport est soumis au droit français. Tout différend suit le régime de règlement des différends prévu à l'Article 53 du Pacte.

SIGNATURES

Fait à [lieu], le [JJ/MM/AAAA], annexé aux statuts signés par l'ensemble des futurs associés.

PARTIE	REPRÉSENTANT	MENTION MANUSCRITE ET SIGNATURE
L'Apporteur	Kabbara Adam Talal	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour apport en nature »
.....		

Les autres futurs associés approuvent le présent acte par la signature des statuts auxquels il est annexé.

Le présent document constitue un projet de travail. Sa signature doit être précédée d'une relecture par un avocat ou un notaire, qui seuls engagent leur responsabilité professionnelle.